



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 34/13

בענין : נתן דניאל
כרמלה דניאל

ע"י ב"כ עו"ד ניר פוקס ואח'
מדרך העצמאות 43, (קומה 4) חיפה
ת.ד. 34173

התובעים

טל': 04-8667711, פקס: 04-8660545

נגד

בוסקילה אסתר

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ותד
מרח' הרברט סמואל 37 בית ברק חדרה
טל': 04-6345670, פקס: 04-6341540

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

1. עניינה של התביעה בקשה למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעת לפרק חסימה שהקימה בחצר הבית המשותף המונעת מהתובעים לעבור דרך החצר המזרחית אל החצר ות הצפונית והדרומית, ולהורות לה להקים גדר המפרידה בין החצר המזרחית לבין שביל אשר הקימו התובעים בחצר המזרחית לצורך מעבר בין החצר הצפונית לחצר הדרומית.

2. הבית המשותף נושא ההליך נמצא ברח' 'קק"ל 29, גבעת אולגה, מזוהה כחלקה 292 בגוש 10570, ומכיל 4 דירות: שתיים בקומת הקרקע ושתיים בקומה הראשונה (להלן: "הבית/הבית המשותף"). דירת הנתבעת מצויה בקומת הקרקע ומעליה נמצאת דירת התובעים. שתי הדירות האחרות בבית אינן צד להליך. הבית נרשם כבית משותף אך לא נרשמו הצמדות כלשהן לדירות.

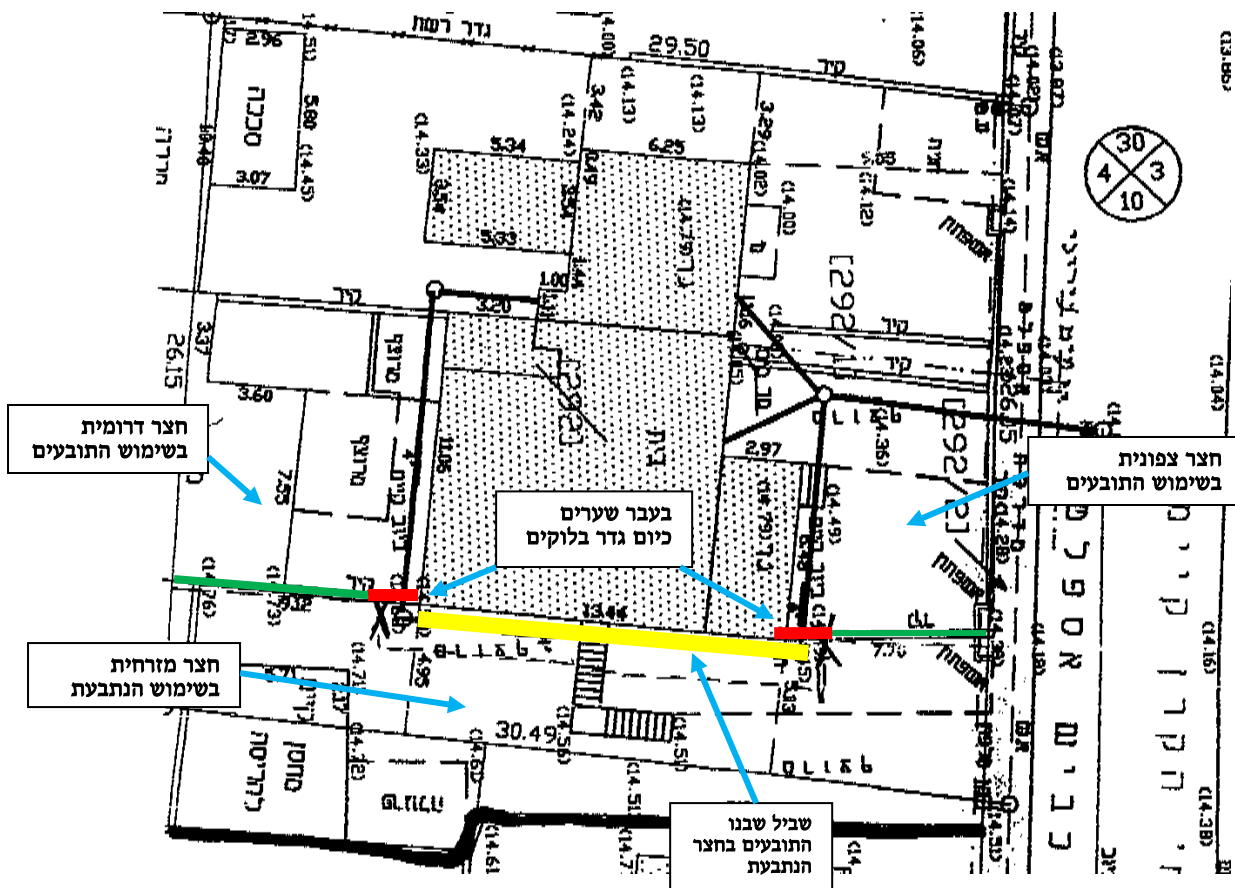
טענות התביעה-

3. אמנם עפ"י צו רישום הבית המשותף חצר הבית כולה רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבית, אך בפועל משנת 1976 או בסמוך לכך, המועד בו רכשו התובעים את דירתם קיימת חלוקה דה פקטו של הקרקע, ולפיה בחצר הדרומית והצפונית של הבית עושים התובעים שימוש ייחודי, ואילו הנתבעת עושה שימוש בחצר המזרחית של הבית.

4. כבר משנת 1976 היה קיים מעבר לאורכה של החזית המזרחית של הבית שאפשר גישה של התובעים דרך החצר המזרחית אל החצר הדרומית . לצורך המעבר החופשי גם היו קיימים שני שערים צפוני ודרומי בגדר המפרידה בין חצרות התובעים לחצר הנתבעת.
5. בחודש מאי 2012 או בסמוך לכך, בעקבות רטיבות שחדרה לדירת התובעים, חיפו התובעים באריחים את הקיר המזרחי של הבית, ויצקו שביל גישה מרוצף בחצר המזרחית בצמוד לקיר המבנה, על מנת להרחיק את מי הגשמים ול מנוע חדירת מים דרך הקרקע לדירתם.
6. ביום 22.8.12 או בסמוך לכך הסירה הנתבעת את השערים אשר היו קיימים בגדר בין החצרות ובכך היא מונעת מעבר של התובעים דרך חצרה אל החצר הדרומית. חסימת המעבר החופשי מונעת מהתובעים גישה לשם טיפול והחלפה של בלוני הגז שלהם המצויים בחצר הדרומית, וכן מונעת גישה למתקנים שלהם המותקנים על קירות חיצוניים בחצר המזרחית.
- טענות ההגנה-
7. למעלה מ-30 שנה קיימת חלוקה בפועל של חצר הבית באמצעות גדר המפרידה בין החצרות. עפ"י חלוקה רבת שנים זו בשימוש הייחודי של התובעים מצוים החצרות מדרום ומצפון לבית, ואילו החצר ממזרח לבית מצויה בשימוש הייחודי של הנתבעת.
8. מעולם לא היה קיים שביל גישה לאורכה של החזית המזרחית של הבית. שביל זה נבנה לראשונה בשנת 2012 ע"י התובעים, עת ניצלו את היעדרותה של הנתבעת מהבית למשך מספר ימים. התובעים גם חיפו את הקיר החיצוני וכן התקינו שני מזגנים על קיר זה, הכול ללא הסכמתה.
9. לתובעים קיימת אפשרות מעבר לחצר הדרומית אשר בחזקתם דרך דירתם. בשנת 2012 הפכו התובעים מחסן שלהם המצוי בחצר הדרומית ליחידת מגורים לבנם, ועל כן הם מבקשים לשנות מהנוהג הקיים, המגדיר שימוש ייחודי בחצרות, בכדי לאפשר לבנם, חלף מעבר דרך דירתם, להגיע אל יחידת הדיוור שייצרו דרך השביל שייצקו בחצרה של הנתבעת היא החצר המזרחית.
10. באפשרות התובעים להעביר לחצר הדרומית את בלוני הגז שלהם וכל ציוד נדרש דרך דירתם, ולחילופין יכולים התובעים להעתיק את בלוני הגז לחצר הצפונית הקרובה לרחוב.

17. מפאת התנהגות אלימה של התובע הוצא כנגדו צו הרחקה האוסר עליו להיכנס לחצרה של הנתבעת, היא החצר המזרחית. התובע הפר צו זה וביום 1.9.12 ניתן כנגדו פסק דין לפי פקודת ביזיון בית המשפט. לאור התנהגות התובעים נאלצה הנתבעת להסיר את השערים ולבנות תחתם קיר שימנע מעבר בחצרה בכדי לשמור על ביטחונה האישי.

21. בשלב זה, ועל מנת שלא יהיה ספק באשר למיקומם של השביל והגדרות הנטענים, מצאתי למזג בפסק דיני מפה מצבית אשר הוגשה ע"י התובעים כמוצג וסומנה ת/1. הצדדים הסכימו כי מפה זו משקפת נאמנה את נתוני הבית. על גבי המפה הוספו הערותיי וכן סימונים נוספים שלא נערכו עפ"י כללי מדידה תקינה אלא נעשו על ידי במיקום משוער לשם הבהרה והמחשת המיקום המופיע בטיעוני הצדדים בלבד.



37. ביום 15.7.13 וביום 13.11.13 התקיימו דיוני הוכחות בהם העידה מטעם התביעה הגב' בן שמואל, ביתם של התובעים, הוזמנו לעדות מטעם ההגנה התובע, ובנו מר שמעון דניאל, וכן העידו מטעם ההגנה הנתבעת ומר קמוס, חתנה של הנתבעת. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וחזרו על עיקרי טענותיהם.

דיון והכרעה-

47. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים לרבות המסמכים שצורפו אליהם מצאתי לדחות את התביעה. להלן נימוקי החלטתי:
51. הצדדים היו תמימי דעים כי לפחות משנת 1976 הייתה חצר הבית מחולקת באופן שבשימוש ייחודי של התובעים היו החצר הצפונית ו הדרומית ובשימוש ייחודי של הנתבעת הייתה החצר המזרחית. ראו עדות ה"ה בן שמואל בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 18-28 ועדות הנתבעת בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 26-30. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי בין החצרות הפרידה תחילה גדר רשת וזו הוחלפה במהלך השנים, בהסכמת הצדדים, לגדר בלוקים. כל העדים גם אישרו כי היו שערים בגדרות אלו אשר אפשרו מעבר בין חצרות התובעים (הצפונית והדרומית) לבין חצר הנתבעת (המזרחית). סלע המחלוקת הייתה הגדר שהתקינה הנתבעת במקום השערים שהיו קיימים בגדרות.
61. בע"א (חי) 1020/03 **בובליל נ' שטיינר** (תק-מח 2004 (1) 5244) וע"א (ת"א) 1295/03 **דוד נוי ואח' נ' זלמן קורנפלד** (תק-מח 2006 (3) 4838). נקבע כי הסכם חלוקה של הרכוש המשותף בבית משותף אינו מחייב כתב ועשוי להתקיים באמצעות חלוקה בשטח דה פקטו.
- בע"א 1295/03 (לעיל) צוטטו דבריו של המלומד מיגל דויטש בספרו קניין כרך א' עמ' 734:
- "ואכן לא אחת הפסיקה הכירה ללא התחבטות, בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות הן לעניין 'חלוקה למעשה' של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף והן לעניין זכויות הבניה. על הרשאות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף או בחלקו יחולו הכללים הרגילים החלים על הרשאות שימוש, ובראשם הכללים הנוגעים לאופן סיום הרשות, ולשאלת הפיצוי של בר הרשות בעקבות סיום הרשות."**
- בהמשך לדברים הנ"ל מוסיף בית המשפט וקובע כי:
- "כמובן שהזכות לחזור מהסכם חלוקת השימוש כפופה לעקרון תום הלב ולאיסור על השימוש לרעה בזכות הקניין הקבוע בסעיף 14 לחוק המקרקעין."**
71. שוכנעתי מעדות הנתבעת, אשר לא נסתרה ע"י התובעים, כי כל השנים הייתה הפרדה באמצעות גדרות בנויים, וכי השערים שהיו קיימים נועדו למעבר בין החצרות אך לצרכי תחזוקה. (ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 4-8)

לכאורה, ולאור הפסיקה הרווחת, היה מקום להותיר את המצב על כנו ולקבוע כי אין מקום לשנות מהחלוקה שהייתה קיימת כל השנים, לרבות השערים.

87. ואולם, מחומר הראיות עלה כי העניינים החלו להשתבש בשנת 2012, עת נכנס התובע לחצר המזרחית והחל מבצע בה עבודות שכללו : חיפוי קיר הבית באריחים ובניית שביל מצפון לדרום לכל אורך החזית המזרחית בחצר הנתבעת. ראו עדות ביתם של התובעים בעמ' 3 שורות 27-34. בעקבות מעשים אלו שנעשו באופן חד צדדי ע"י התובע, וללא שקיבל לכך את הסכמת הנתבעת, החלו היחסים בין הצדדים להידרדר באופן ש חדשות לבקרים הוזמנו משטרות לבית, התובע ובנה של הנתבע נעצרו, הוצאו צווי הרחקה, והחלה אלימות קשה בין הצדדים. הנתבעת הגישה כמוצגים בתיק העתק מצו הרחקה ופסק דין לפי פקודת ביזיון בית המשפט שניתן כנגד התובע.

91. היות ויש בנתונים אלו כדי להשליך על תוצאות פסק דיני זה, להלן יובאו מקבץ עדויות אשר יתארו אל האלימות הקשה אשר גאתה בין הצדדים.

ראו עדות ביתם של התובעים בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 5-10 :

"בעיצומם של השיפוצים הבן של גב' בוסקילה שהוא סגן אלוף בצבא יחד עם הבן שלו פשטו את המדים שלהם וממש זעמו על זה שאבא ריצף שם את השביל ושהוא עושה עבודות בחצר שלהם והם התחילו לשבור את האריחים ואפילו היכו את אבא ופצעו אותו בשפה. אחי שמעון באמצע הפריד ואמר למיכאל "חבל על העתיד שלך אתה קצין גדול בצבא למה אתה והבן שלך מתנהגים ככה?" הוזמנה משטרה והם הלכו להגיש צו הטרדה מאיימת במעמד צד אחד באמצעות עו"ד ותד."

ובהמשך באותו עמ' בשורות 19-21 :

"אחרי יומיים ב 22 לחודש היא הביאה משטח של בלוקים ואבא על מנת למנוע פשוט לקח את הבלוקים ושבר אותם, היא הכתה את אבא בחצר וזה מתנהל בתיק פלילי אחר, ויחד עם הבן שלה הם דאגו באותו יום 22 לאוג', את שני המעברים האלה." (חסרה מילה במקור י.ל.)

ובהמשך בשורות 39-41 :

"לגבי אותו אירוע מיום 22 לאוג', בעקבות אותו עמות קשה, הבן של בוסקילה יובל יחד עם אמו יחד עם מרים יחד עם הנכדה תהילה פרצו

אלינו הביתה, שברו את כל החלונות, לרבות חלון בקיר המזרחי, שעד היום הוא פרוץ."

וראו גם עדות התובע בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 35-39 :

"היתה נדנדה שהנכדים שלה התנדנדו במקום בו קיים השביל ליד החלונות של הדירה שלנו, ביקשתי שיפסיקו אבל הם לא הפסיקו, אז לקחתי צינור והשפרצתי עליהם. פעם אחרת היא עשתה שם מדורה ליד החלונות שלי בל"ג בעומר. הילדים שלה הציצו לי בחלונות לראות מה אני עושה."

וכן בעמ' 10 שורות 6-8 :

"היא הביאה בלוקים בבוקר וקיבלתי קריזה, במקום להרביץ לה שברתי את הבלוקים כמה זה שווה? 60-70 ₪? מי היא שתגיד לי לא להתקין מזגן על הקיר שלי? כשהיא בנתה את הגדר לקחתי קרש ושברתי את הבלוקים"

02. ענינו הרואות כי אין המדובר בשכנות נורמטיבית ורגילה, גם לא בסכסוכי שכנים מהסוג הרווח. ברי כי בנסיבות תיק זה יש להפריד בין הניצים, וכי כל פתרון אחר לא ישכין שקט בין הצדדים להליך.

12. זאת ועוד, מחומר הראיות עלה כי התובעים הסבו מחסן המצוי בחצר הדרומית שלהם לשימוש למגורים של בנם, והם מעוניינים כי יגיע אל יחידה זו דרך חצרה של הנתבעת במקום אליה דרך דירתם. ראו עדות התובע בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 7-14. כוונתם זו תפקיע מהנתבעת את השימוש הבלעדי שעשתה עד היום בחצרה וודאי שגם אינה עולה כדי שימוש נדיר מזדמן של מעבר בחצרה לצרכי תיקון, כפי שהיה נהוג עד אז. מנגד לתובעים יוותר שימוש ייחודי בחצרותיהם היות ולנתבעת אין כל צורך לעבור שם או להשתמש בחצרות שבחזקתם.

22. לאור האמור, ולאחר ששקלתי את נסיבות מקרה תיק זה מצאתי לקבוע כי הגדרות שבנתה הנתבעת חלף השערים יוותרו על כנם, ולא יהא עוד מעבר לחצרות שבחזקתם של התובעים דרך החצר שבחזקת הנתבעת. קרי, תיעשה הפרדה מוחלטת בין הצדדים באופן ש הנתבעת לא תכנס לחצר התובעים והתובעים לא יעברו בחצר הנתבעת.

32. ויוטעם, לתובעים קיימת אפשרות גישה לחצר הדרומית, שם מותקנים בלוני הגז, דרך דירתם. אמנם הכנסת בלוני גז בעת החלפתם לחצר הדרומית דרך הדיר ה אינה מיטבית, ואולם, נוכח נסיבות תיק זה נראה לי כי אין מנוס מקביעה זו.

42. אמנם התובעים הציעו חלופה אחרת שתשכין שלום והיא צמצום שטח החצר של הנתבעת ע"י הפרשת שטח ממנה לטובת שביל מעבר לתובעים אשר יחבר בין שני החצרות שלהם, אך מצאתי חלופה זו פוגעת יותר, ואפרש- לתובעים, וכך עלה גם מעדויותיהם היה מעבר מזדמן ונדיר בחצר הנתבעת רק לצורך העברת בלוני גז או לצרכי תיקון, שלילת זכות נדירה זו אשר קיימת אפשרות לפתור אותה במעבר דרך הבית פוגעת פחות מאשר לצמצום את שטח חצר הנתבעת באופן תמידי ע"י הפרשת שטח ממנה לטובת התובעים.

סיכומי של דבר-

52. התביעה נדחת והגדרות שבנתה הנתבעת חלף השערים יוותרו על כנם. לא תתאפשר כניסת מי מהצדדים לחצרות שבשימוש ייחודי של רעהו לכל צורך שהוא, ולמעט כניסה לחצר שבחזקת הנתבעת לצורך תחזוקת המזגנים או מתקנים משותפים אחרים המצויים בה. בהינתן הצורך להיכנס לחצר הנתבעת לשם ביצוע תיקונים, כאמור, ורק לצורך זה, יפנו התובעים לנתבעת בכתב לצורך תיאום כניסה, והנתבעת תאפשר כניסה במועד הנדרש לחצרה לצורך התיקון.

62. באשר לשביל שבנו התובעים בחצר הנתבעת ולחיפוי הקיר החיצוני אשר חיפו ללא הסכמתה, לא מצאתי ליתן סעד בעניין היות והנתבעת לא הגישה כל תביעה בעניין. לנתבעת שמורה הזכות להחליט אם לסלק את השביל האמור או להותירו על כנו, אך ברי כי ככל שתחדור רטיבות מחצרה אל דירת התובעים אזי התובעים יהיו רשאים לדרוש ממנה בכל דרך חוקית לטפל במקור הרטיבות ולמנוע אותה.

72. אמנם מצאתי לדחות את התביעה, אך לאור הנסיבות החריגות של תיק זה, ועל מנת שלא להסלים את היחסים בין הניצים יתר על המידה, לא מצאתי לחייב את התובעים בהוצאות ההליך או בשכ"ט עו"ד. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כב' בכסלו התשע"ד (25.11.13).
העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין